

Nr. 157 Vorlage des Staatssekretärs Pfundtner an Reichsminister Frick. 25. Oktober 1937*R 1501/5586, S. 131–139 Durchschlag**Beginn:**Beginn:*

[Stand der Verhandlungen über die Beschwerden des Reichsärztführers gegen die Durchführung des Erbgesundheitsgesetzes]

Herrn Minister ergebenst vorzulegen.

Die Beschwerden des Reichsärztführers Dr. *Wagner* über Mißstände bei der Durchführung des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses¹ sollten auf Anordnung des Führers durch Staatssekretär Dr. *Lammers* im Benehmen mit dem Innenministerium und Dr. Wagner nachgeprüft werden². Auf Grund des Ergebnisses dieser Verhandlungen sollte Staatssekretär Dr. Lammers dann Vorschläge zur Behebung etwaiger Mißstände machen. Herr Lammers hat sich in der Angelegenheit in ständiger Fühlung mit mir gehalten. Wir haben in Nürnberg, wo ich ihm eine ausführliche Denkschrift des Ministeriums mit dem gesamten Material übergab, eingehend über den ganzen Fragenkomplex gesprochen³. Die ursprünglich bereits für Nürnberg in Aussicht genommene Besprechung mit Dr. Wagner unter Hinzuziehung des Reichsjustizministeriums (Staatssekretär Dr. Schlegelberger) konnte bisher nicht stattfinden, da Herr Lammers erst unser Material durcharbeiten und dann nochmals mit mir allein verhandeln wollte. Die Urlaubszeit usw. haben diese zweite Besprechung zwischen uns bisher verzögert.

Ich habe in der Zwischenzeit die einschlägigen Fragen mit der Gesundheitsabteilung⁴ eingehend besprochen, und zwar an Hand des bisherigen Ergebnisses meiner Verhandlungen mit Staatssekretär Dr. Lammers, die in meinem Vermerk vom 17. September 1937 niedergelegt sind (siehe Zeichen X)⁵. Die Gesundheitsabteilung hielt und hält heute noch die von Herrn Lammers und mir für

¹ Dok. Nr. 91.

² Dok. Nr. 100, bes. Anm. 7.

³ Pfundtner hatte sich mit Lammers während des Nürnberger Reichsparteitags sowohl über die Vorwürfe Wagners gegen die Sterilisierungspraxis wie über dessen Wunsch nach institutioneller Verankerung seines NS-Hauptamts für Volksgesundheit im öffentl. Gesundheitswesen besprochen und ihm dabei eine ausführl. Gegendarstellung des MD Gütt überreicht; R 1501/5586, S. 1–15 (Stellungnahme betr. staatl. Gesundheitsdienst), 17–117 (Denkschrift Gütt's betr. ErbgesundheitsG nebst Anlagen); auch R 1501/5581, S. 393–437. Vgl. BOCK, Zwangssterilisation, S. 342; GANSSMÜLLER, Erbgesundheitspolitik, S. 106 f.

⁴ Abt. IV des RIM, Leiter: MD Gütt.

⁵ R 1501/5586, S. 127–129; GANSSMÜLLER S. 107f. Der an die Abt. IV gerichtete Vm. konstatierte, daß Lammers hinsichtlich der Organisation des Gesundheitswesens die Auffassung des RIM teile, „daß die Einheit der staatlichen Verwaltung nicht willkürlich zerrissen werden dürfe“, und forderte Gütt zu einer „positiven Nachprüfung“ folgender mit Lammers erörterter Vorschläge bezügl. des Verfahrens der Zwangssterilisation auf:

– 1.

„Grundsätzliches persönliches Erscheinen des zu Sterilisierenden in der mündlichen Verhandlung;

– 2.

Regelmäßige Anhörung des Hoheitsträgers der Partei (Kreisleiter oder Gauleiter);

– 3.

Selbständiges Beschwerderecht dieses Hoheitsträgers gegen die Entscheidungen der Erbgesundheitsgerichte;

– 4.

Vorschlagsrecht für den nichtbeamteten Arzt für das Amt für Volksgesundheit (Dr. Wagner);

– 5.

Verstärkung der Gerichte durch zwei weitere Mitglieder (von der Partei bzw. der Frauenschaft benannt);

– 6.

möglich und erwünscht gehaltene Mitwirkung der Partei für zu weitgehend (vgl. ihren beiliegenden Vermerk vom 14. d. Mts.⁶). Im Gegensatz zu ihr bin ich der Auffassung, daß wir nunmehr in dieser Hinsicht so weit gehen müssen, wie wir es ohne Gefährdung des Charakters eines unparteiischen Gerichtsverfahrens, an dem ich allerdings auch unbedingt festhalten möchte, irgendwie tun können. Zu diesem Zwecke halte ich es für geboten und auch für völlig unbedenklich, daß dem zuständigen Hoheitsträger der Partei, und zwar bei der Bedeutung der Angelegenheit regelmäßig dem Gauleiter, *neben* dem Vorschlagsrecht für die nichtbeamteten Ärzte und die für die erste Instanz neu vorgesehenen Laienrichter auch ein Anhörungsrecht und ein *selbständiges* Beschwerderecht gegen die Entscheidungen erster und zweiter Instanz zugebilligt wird. Fraglich kann nach meiner Ansicht nur sein, ob dem Gauleiter diese Rechte lediglich für die Mitglieder der Bewegung und ihrer Verbände oder ganz allgemein für alle Personen zugebilligt werden sollen. Beides hat seine Vor- und Nachteile. Die Beschränkung der Rechte auf Parteiangehörige kann den Vorwurf der Klassenjustiz zur Folge haben; die Zubilligung des Rechts für alle Personen kann als unnötige Erschwerung des Verfahrens angesehen werden. Ich habe mich in dieser Hinsicht insoweit den Bedenken der Abt. IV angeschlossen, als ich mich mit der Beschränkung der Rechte des Gauleiters auf die Parteiangehörigen pp. einverstanden erklärt habe.

Träger dieser Rechte kann nur der Hoheitsträger als solcher sein, nicht die Spezialorgane des Amts für Volksgesundheit der Partei. Dem Hoheitsträger steht es jedoch selbstverständlich frei, diese Spezialorgane, d. h. die Organisation Wagner, vor seinen Entscheidungen zu hören und zu beteiligen. Aus Gründen der Parität habe ich auch für den Staat ein selbständiges Beschwerderecht vorgesehen, das in beiden Instanzen durch die höhere Verwaltungsbehörde ausgeübt werden soll (nicht etwa durch den unter Umständen befangenen Amtsarzt).

Neben dieser Hauptfrage ist in dem neuen Entwurf⁷ noch die Frage der Anhörung des Betroffenen geregelt, und zwar dahin, daß der Betreffende stets persönlich im Termin zu hören ist, sofern nicht wegen Vernehmungsunfähigkeit pp. davon Abstand genommen werden muß.

Endlich ist die Schaffung des Reichserbgesundheitsgerichts, für das zunächst ein besonderer Gesetzentwurf vorgesehen war⁸, in dem neuen Entwurf miteingebaut und hier wie überall besonders zum Ausdruck gebracht, daß die Mitglieder des Gerichts in der Erbpflege besonders erfahren sein müssen.

Nach Einbau aller dieser Sicherungen haben wir bewußt davon abgesehen, etwa noch besondere Bestimmungen für die Wiederaufnahme des Verfahrens zu treffen, sondern es in dieser Beziehung bei den Bestimmungen des § 12 Abs. 2⁹ belassen.

Unabhängig von dem Gesetzentwurf ist die Herausgabe eines Erlasses erforderlich, der den beteiligten Amtsstellen und Gerichten noch einmal klarmachen soll, daß hier der Grundsatz „in dubio pro reo“ besonders sorgfältige Beachtung verdient. Dieser Erlass müßte im Einvernehmen mit dem Reichsjustizministerium ergehen¹⁰.

Einsetzung eines Gutachterausschusses zur Aufstellung von Normen für die Bewertung streitiger Krankheitsfälle.“

Pfundtner ergänzte, Lammers halte ferner die Umgestaltung des Gerichtsverfahrens nach Art der freiwilligen Gerichtsbarkeit für denkbar. „Auch hält er die verstärkte Mitwirkung eines ‚Beauftragten‘ der NSDAP, ähnlich wie in der Deutschen Gemeindeordnung, für möglich. Der Reichsjustizminister soll seinerseits bereits erklärt haben, daß er auf ein ordentliches Gerichtsverfahren keinen besonderen Wert lege.“

⁶ Nicht bei den Akten.

⁷ Entw. eines „3. Gesetzes zur Änderung des ErbgesundheitsG“; s. unten Anm. 13.

⁸ S. Dok. Nr. 91 Anm. 8.

⁹ Gemeint ist das *ErbgesundheitsG* vom 14. 7. 1933 (RGBl. I S. 529), dessen § 12 (2) lautete: „Ergeben sich Umstände, die eine nochmalige Prüfung des Sachverhalts erfordern, so hat das Erbgesundheitsgericht das Verfahren wieder aufzunehmen und die Ausführung der Unfruchtbarmachung vorläufig zu untersagen. War der Antrag abgelehnt worden, so ist die Wiederaufnahme nur zulässig, wenn neue Tatsachen eingetreten sind, welche die Unfruchtbarmachung rechtfertigen.“

¹⁰ Geheim-Erlaß des RIM an die Landesregierungen betr. Antragstellung auf Unfruchtbarmachung. Der Erlass erging am 6. 11. 1937; R 1501/5586, S. 149–151; vgl. BOCK S. 346.

Außerdem müßte durch einen weiteren Erlaß von uns an die höheren Verwaltungsbehörden und Amtsärzte klargelegt werden, nach welchen Gesichtspunkten die Antragstellung, Beschwerdeeinlegung usw. in Zukunft erfolgen soll, wie das Ministerium fortlaufend unterrichtet und bei den von den untersten Stellen zu treffenden Entschließungen beteiligt werden soll¹¹.

Ich schlage bei dieser Sachlage folgendes weitere Vorgehen vor:

1. Der beigefügte Erlaßentwurf wird sofort herausgegeben.
2. Über unseren neu aufgestellten Gesetzentwurf, der in formeller Hinsicht noch von Abteilung I¹² durchzusehen wäre, spreche ich in allernächster Zeit mit Staatssekretär Lammers und suche sein Einverständnis dazu herbeizuführen, wobei ich ihm besonders klarmachen werde, daß ein Abgehen von dem unparteiischen Gerichtsverfahren, und zwar auch eine Überleitung in ein Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit ebensowenig möglich ist wie die Einsetzung eines Gutachterausschusses zur Aufstellung von Normen für die Bewertung streitiger Krankheitsfälle. In letzterer Hinsicht muß von den Gerichten, insbesondere von dem neu einzusetzenden Reichserbgesundheitsgericht erwartet werden, daß sie sich nötigenfalls der besten Sachverständigen bedienen.

Ich bitte um Ihre Entscheidung insbesondere zu der Frage der dem Hoheitsträger der Partei zu gewährenden Rechte¹³.

Pf[undtner] 25/10.

¹¹ Entw. eines Geheim-Erlasses des RIM an die Landesregierungen betr. Einschaltung der NSDAP in das Verfahren der Unfruchtbarmachung; R 1501/5586, S. 141–147.

¹² Verfassungs- und Gesetzgebungsabt.; Leiter war StS Stuckart.

¹³ Entscheidung Fricks explizit nicht ersichtlich. Die weitere interne Abstimmung im RIM führte jedenfalls zur Aufstellung zweier Alternativfassungen eines 3. ErbgesundheitsÄndG, denen gemeinsam war, daß 1. die Erbgesundheitsgerichte um zwei von der Partei vorzuschlagende Laienrichter vermehrt und 2. auch alle als Richter mitwirkenden nichtbeamteten Ärzte auf Vorschlag der Partei ernannt werden sollten, 3. der Betroffene, soweit vernehmungsfähig, stets persönlich zu hören sei, 4. der höheren Verwaltungsbehörde ein selbständiges und unbeschränktes Beschwerderecht eingeräumt und 5. für alle Instanzen grundsätzlich festgelegt wurde, daß die Erbgesundheitsrichter in der Erbpflege besonders erfahren sein müßten. Der wesentl. Unterschied zwischen den Entwürfen lag darin, daß Fassung A (mit Erläuterungen und Anlagen in R 1501/5585, S. 5–67) dem Gauleiter als Parteivertreter ein gesetzl. Anhörungs- und Beschwerderecht gegen die Urteile erster und zweiter Instanz zubilligte, soweit Mitglieder der NSDAP oder ihrer Gliederungen betroffen waren, Fassung B (ebd. S. 69–117) der Partei ein solches Sonderrecht jedoch nicht einräumen wollte. Eine Einschaltung der NSDAP in Verfahren gegen Nichtparteigenossen lehnte der RIM grundsätzlich ab. – StS Pfundtner leitete die beiden geheimen Entwurfsfassungen dem StSRk am 9. 11. 1937 mit entspr. Erläuterungen und Gegenüberstellungen zu; R 1501/5586, S. 161–179; vgl. GANSSMÜLLER S. 108–110. Fortgang s. Dok. Nr. 180.

Zitierhinweis

Nr. 157 Vorlage des Staatssekretärs Pfundtner an Reichsminister Frick. 25. Oktober 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d157>